换电服务协议

甲方：山东五征集团有限公司

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

为满足终端用户对新能源车辆更换动力电池的需求，提升新能源车辆的使用效果，双方基于为用户持续创造价值的理念，经充分协商，约定条款如下：

一、相关定义

换电服务：按照终端客户需求，使用全新动力电池替换新能源车辆搭载的系乙方品牌的原车动力电池，以提升新能源车辆使用效果，满足终端客户使用需求的服务；

A 电池：新能源车辆所搭载的原车乙方品牌动力电池

C 电池：替换 A 电池的电池

二、适用范围

A 电池为乙方 2022 年 6 月- 2023 年 6 月期间所销售的 125Ah 产品，且该批次电池产品为处于质保期内的产品。

三、协议标的物

甲方向乙方购买动力电池用于换电服务，具体约定如下：

1 甲方确保向乙方采购的动力电池系统，只能用于针对 A 电池的换电服务；

2 动力电池质保约定：

C 电池质保期限为：自交货之日起 5 年或行驶里程 20 万公里（两者以先到者为准）

3 动力电池价格：

甲方向乙方提出 C 电池采购需求时，双方确认本次换电服务所涉及的 C 电池的电量、电池系统套数等信息，并按照以下约定进行结算：

名称	台数	单价/元	合计（人民币/元， 含 13%税）	备注
电池价格	以实际下单数量为准（N）	18837 元	以实际下单数量（N*18837）	
防腐喷涂费	以实际下单数量为准（N）	1200 元	以实际下单数量（N*1200）	
总计金额		20037 元	以实际下单数量（N*20037）	报价包含安装工时费用，原车旧电池由 CATL 免费回收

如后续价格调整，以双方沟通同意后的补充协议为准

4 整车有关参数及换电服务方案所需技术资料，由甲方提供给乙方。乙方应在收到资料后 10 个工作日内进行审核，如认为参数及技术资料不明确、缺失或有误或获取方式不合法，应及时书面提出询问，甲方应及时回复。若乙方未在约定时间内提出书面异议，则视为接受该等资料，此后因此类资料问题导致的损失，乙方应承担相应责任；

5 若甲方需乙方提供技术支持，乙方需积极配合；

6 上述约定价格仅适用于甲方向乙方采购的用于本协议约定换电服务的动力电池，且适用区域为中华人民共和国境内（不含港澳台地区），不与量产等其他性质产品或服务相关联，本协议产品不涉及任何返利或优惠且不得用于和涉及其他任何产品销售和服务；

7 甲方不得将 C 电池提供或转售至中华人民共和国港澳台或其他国家和地区，否则因此引起的所有直接费用、风险和责任等均由甲方自行承担，但乙方的索赔总额不应超过该批次违规电池的采购总价。

四、质量标准

1 在本协议产品无滥用，且遵循乙方《动力电池系统用户手册》的规定进行使用和维护的条件下，如双方针对本协议产品的质量保证事宜没有约定或约定不明确的，按乙方的《电池系统总体方案》列明的标准执行；易损件质保期参考乙方《动力电池系统用户手册》，本协议项下产品的质保等相关责任仅限于中华人民共和国（不含港澳台地区）；

2 产品安装服务由甲方与终端用户直接洽谈完成，不涉及乙方，产品的售后服务由乙方提供，甲

方协助乙方收集终端车辆信息；

3 因原车辆故障未及时维修或久放未及时维护保养等而导致的电源系统问题由甲方自行承担，经乙方事先书面确认后，可按照乙方质保外服务标准由乙方有偿进行维修或更换。如发生有偿质保服务，双方协商签订补充协议明确收费金额以及开票明细；

4 对换电服务置换后的 C 电池，甲方和乙方必须提供现场技术支持，共同收集好产品更换的车辆信息；

5 甲乙两方确认并同意，乙方仅需对车辆所搭载的动力电池提供售后服务，整车中非动力电池部分售后服务与乙方无关，由甲方自行负责。

6 特别说明，针对换电服务更换下来的 A 电池，甲方需交给乙方进行免费回收。

7 胜利油田飞碟 EQ2 车辆作业的地方地理环境较为偏僻，环境复杂，巡井车在采油区域内行驶路况较差，油田作业的地理环境较为偏僻，作业环境复杂。巡井车在采油区域内行驶，行驶路况较差，需要适应泥泞、盐碱、滩涂、瓦砾等路段、场地行走，车辆性能需满足耐受盐碱地水溶液的腐蚀，适用环境温度：-25-50℃。在此工况下，电池包在质保期出现故障，需由宁德时代承担维修或更换责任。

五、付款

1 产品发货前，乙方向甲方提前开具 100%货款的增值税专用发票，收到发票后甲方 15 个工作日内支付订单 100%货款，乙方收到甲方 100%款项后安排发货。其中，银行承兑汇票仅限国有四大银行开具的 6 个月以内的银行承兑汇票；

2 若甲方未按期支付货款给乙方，甲方需向乙方支付迟延违约金，每迟延一个工作日应按订单总金额的 0.3‰支付违约金。

乙方收款信息

公司名称：宁家（北京）汽车服务有限公司

纳税人识别号：91110107MAD88A6FXJ

公司地址：北京市大兴区金盛大街 2 号院 12 号楼 4 层 401-13

公司电话：

开户银行：中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行开户银行账号：11050161610000000322

六、交货

1.收货单位：

2.收货地址：

说明：以双方书面确认的具体订单的收货单位及收货地址为准

收货人及联系电话：

说明：以双方书面确认的具体订单的收货人及联系电话为准

交货时间：以双方书面确认的具体订单为准

3.双方合同签订生效后开始安排生产，交付周期 60 个工作日。

4.本合同货物如无特殊约定由乙方负责运输，费用由乙方承担；但因甲方临时改变交货地点或无理由退换货而产生的额外运输费用，由甲方承担（此条款仅限中华人民共和国境内，不含港澳台地区）。

5.乙方将货物送达交货地点后，甲方清点产品数量，检查产品规格型号及产品表面是否清洁，有无机械性损伤锈蚀等，并在乙方制作的《发货清单》上签字或加盖印章。甲方或甲方委托的第三

方签收的行为视为甲方已收妥货物，第三方需持有甲方的收货授权书或委托书。

6.乙方将货物送达约定地点后，甲方无正当理由拒不接收货物的，即视为乙方完成交货义务，货物毁损、灭失的风险责任转移至甲方，卸货由甲方完成。

七、验收及安装

1 验收期限：甲方应在自 C 电池运抵交付地点之日起 7 个工作日内完成验收，并在乙方提供的验收确认单上签字确认；甲方在 7 个工作日内未予以验收或验收未完成则视为验收合格；甲方委托的第三方收货及验收合格，视为甲方收货及验收合格。

2 在货物验收合格后，甲方应在 60 个自然日内完成 C 电池的安装更换，甲方需在与终端用户签署的协议内约定 C 电池替换 A 电池的更换周期，并监督终端用户完成 C 电池替换 A 电池的更换，若未能在该期限内完成 C 电池替换 A 电池的安装更换，需遵循乙方《动力电池系统用户手册》的规定进行维护保养或购买乙方的电池维护保养服务。

3 甲方在完成换电服务后 1 个月内，需向乙方提供换电服务相关信息，包含但不限于更换日期、车牌号、车辆 VIN 号、A 电池系统号、C 电池系统号等，否则因此给乙方造成的全部损失均由甲方负责。

八、通知与送达

与本合同履行有关的通知（包含订单）应当以书面、传真、电子邮件方式提交对方。

九、回收

1 旧 A 电池在更换下来后，由乙方免费回收；

2 针对 C 电池，在本协议约定的质保期内因产品质量问题更换下来的旧件所有权归属于乙方。

十、保密

在对方商业信息及其它保密信息未公开前，甲、乙双方有义务就知悉的相对方的商业信息尽到妥善的保密保管责任，保密范围包括但不限于产品价格、销售计划、客户清单、财务信息、技术资料等，未经对方书面许可，任何一方不得使用或向第三方泄露。任何一方如泄露对方的商业秘密或

以任何方式使对方商业秘密权受到侵害的，应当按照本保密条款、双方订立的保密协议约定及法律规定承担责任。

十一、违约责任

1 甲方无法律规定的事由及本合同约定的事由不履行合同的，如有支付预付款的，无权要求返还预付款，如预付款不足以弥补乙方遭受的损失的，应继续赔偿乙方损失；乙方无法律规定的事由及合同约定的事由不履行合同的，如有收受预付款的，应当返还预付款，如因此给甲方造成其它直接损失的，应赔偿甲方直接损失；

2 乙方因自身原因延期交付货物的(按照双方书面确认的交货时间)，按延期天数每天向甲方支付延期交付部分货款总额的 0.3‰作为违约金；延期交付超过 30 日的，甲方可以单方面解除合同，如前述违约金不足以弥补甲方直接损失的，甲方可继续要求乙方赔偿；

3 甲方延迟付款的(按照双方书面确认的付款时间)，按延期天数每天向乙方支付货款总额的 0.3‰作为违约金；延期付款超过 30 日的，乙方可以单方面解除合同并要求甲方赔偿直接损失；

4 乙方对其所供产品质量负责，在质保期内由于产品质量问题导致甲方用户的直接损失，应由乙方承担；由于车辆自身质量问题或甲方所提供参数、技术资料偏差等非乙方原因所产生的一切损失，由甲方承担；

5 乙方向甲方出售的产品如因质量、规格等方面不符合约定要求，甲方需向乙方提出赔偿时，双方同意优先采用销售折让模式进行处理，通过开具红字发票完成索赔；

6 任何一方违反本合同其它义务和责任的，应当按约定向对方支付违约金并承担赔偿责任。但乙方就甲方任何间接的、衍生的、惩罚性的或特殊性的损失 (包括但不限于(A) 利润损失；(B) 销售或商业损失；(C) 机会损失 (包括但不限于与第三方协议或合同有关的损失)；(D) 商誉或声誉损失；(E) 预期收益损失 （F）软件、数据或信息使用或损坏的损失）不负任何赔偿责任；

7、双方同意按以下原则划分责任：

7.1 若产品侵权完全因遵循甲方提供的、具有强制约束力的特殊技术规格所致，由甲方承担最终责任；

7.2 若产品侵权因产品的通用设计或乙方自主选用的技术方案所致，由乙方承担全部责任；

7.3 其他情形，根据双方过错程度按比例分担责任。

十二、不可抗力

1 任何一方对因不可抗力原因（包括火灾、台风、地震、海啸、山洪暴发、政府禁令、战争等）造成本合同不能履行或迟延履行者均不负责任。

2 遭受不可抗力的一方应及时通知另一方并尽量减少损失，且须于 10 日内，提供不可抗力事件之详情及合同全部或部分不能履行或需延迟履行的理由的有效证明。

3 因不可抗力事件致使一方迟延或不能履行其义务的，该方不负违约责任。双方可以根据不可抗力事件对本合同履行的影响程度，协商决定是否终止本合同、全部或部分免除履行本合同的责任，或者延期履行本合同。

十三、争议解决条款

本合同的履行过程中，若产生争议纠纷，甲、乙双方应先友好协商解决，若协商不成，甲、乙双方任意一方可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、其他约定

1 本合同未尽事宜或经双方协商一致同意变更的，由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

2 本合同自双方盖章后立即生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，且具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：山东五征集团有限公司

盖章：

日期：

乙方：宁家（北京）汽车服务有限公司

盖章：

日期：